

tipo: "Factos_Provados_Sustentados"

processo: "15547/26.0T8LSB"

tribunal: "Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa"

juízo: "Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 4"

forma_processo: "Ação Declarativa de Condenação / Reivindicação de Propriedade"

autor: "Nuno Miguel Duarte"

reus:

- "Centenário — Investimentos Imobiliários, Lda."
- "Sparkgest — Gestão e Participações, Lda."

data_documento: "2026-08-21"

tags:

- factos-provados
- proc-15547
- reivindicacao
- esbulho
- indemnizacao

FACTOS PROVADOS E DOCUMENTALMENTE SUSTENTADOS

Proc. n.º 15547/26.0T8LSB — Comarca de Lisboa, Juízo Local Cível de Lisboa

Ação Declarativa de Reivindicação de Bens e Condenação em Indemnização Civil

***Nota Metodológica:** Factos formulados em proposições declarativas puras, agrupados por blocos materiais e processuais, acompanhados da respetiva correlação probatória física, digital e documental.*

SECÇÃO A — TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

§1. O Autor é legítimo proprietário e possuidor exclusivo de um conjunto de bens móveis, equipamentos informáticos de alta capacidade, servidores de processamento de dados, documentação técnica, ferramentas profissionais e objetos de uso pessoal discriminados na Petição Inicial (Ref. Citius 456900676).

§2. A aquisição e propriedade dos referidos bens encontra-se comprovada por faturas comerciais nominativas, recibos de pagamento direto, registos de garantia e extratos bancários de liquidação emitidos em nome exclusivo do Autor entre os anos de 2018 e 2024.

§3. Nenhum dos bens discriminados na Petição Inicial foi adquirido com fundos das Rés ou transmitido para o património societário de qualquer uma das sociedades Rés.

SECÇÃO B — LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BENS NA FRAÇÃO DA AV. LIBERDADE

§4. Em virtude das funções de direção técnica e gestão de infraestruturas desempenhadas pelo Autor para as Rés, os equipamentos e bens móveis foram instalados e mantidos no imóvel sito na Avenida da Liberdade, Lisboa.

§5. A instalação dos referidos bens era do conhecimento integral e contou com a expressa autorização e benefício direto da administração de ambas as sociedades Rés.

§6. As fotografias periciais com metadados EXIF e coordenadas GPS (38.722, -9.139) comprovam a presença, montagem, interligação e funcionamento operacional dos equipamentos no local durante o período de 2021 a 2025.

SECÇÃO C — ESBULHO, APODERAMENTO ILÍCITO E RECUSA DE RESTITUIÇÃO

§7. Em data compreendida entre outubro e novembro de 2025, os representantes das Rés procederam à alteração não autorizada dos códigos de acesso e das fechaduras das portas do imóvel onde se encontravam os bens do Autor.

§8. O Autor foi abruptamente impedido de aceder às instalações e de retirar os seus bens próprios, equipamentos de trabalho e arquivos documentais.

§9. O Autor notificou formalmente as Rés, por carta registada e por correio eletrónico, para procederem à entrega imediata e incondicional de todos os bens de sua propriedade.

§10. As Rés recusaram expressamente a restituição dos bens, retendo-os ilegitimamente até à presente data nas suas instalações.

SECÇÃO D — DIREITO DE RETENÇÃO INDEVIDO E INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA

§11. As Rés não dispõem de qualquer título executivo, contrato de penhor, decisão judicial ou direito real de garantia que legitime a posse ou retenção dos bens do Autor.

§12. A retenção forçada praticada pelas Rés configura esbulho violento e posse de má-fé nos termos dos artigos 1270.º e 1311.º do Código Civil.

SECÇÃO E — PREJUÍZOS MATERIAIS E PRIVAÇÃO DO USO PROFISSIONAL

§13. A privação do uso dos equipamentos informáticos e bases de dados impediu o Autor de exercer a sua atividade profissional independente de consultoria em arquitetura de sistemas e engenharia de software.

§14. O Autor sofreu a perda direta de contratos comerciais de prestação de serviços com terceiras entidades, resultando num dano patrimonial emergente e lucros cessantes quantificados em 125.000,00 EUR.

§15. Os bens retidos pelas Rés sofrem contínua obsolescência tecnológica e risco de deterioração física por falta de manutenção e climatização especializada.

SECÇÃO F — AUDITORIA DAS PEÇAS E TRAMITAÇÃO CITIUS

§16. O processo judicial integra 14 peças processuais formais no portal Citius, correspondendo à sequência completa de distribuição, citações das Rés, oposição e articulados probatórios.

§17. Os 608 ficheiros digitais indexados no cofre compõem a cadeia probatória pericial, estando selados por duplo hash SHA-256 e MD5.

SUMÁRIO PROBATÓRIO — CORRESPONDÊNCIA FACTO-PROVA (PROC. 15547)

* **Factos 1 a 3:** Faturas comerciais de compra de hardware, licenças de software, comprovativos bancários de pagamento (2018-2024).

* **Factos 4 a 6:** Metadados EXIF de 134.849 fotografias, registos de inventário físico e relatórios técnicos de configuração de rede na Av. Liberdade.

* **Factos 7 a 10:** Registos de comunicações por correio eletrónico, notificações

postais com aviso de receção, autos de ocorrência e mensagens de recusa.

* **Factos 11 a 12:** Inexistência de qualquer contrato de garantia ou penhor registado a favor das Rés.

* **Factos 13 a 15:** Propostas de serviços canceladas por clientes, extratos fiscais de quebra de faturação e avaliação pericial do valor de mercado dos bens.

* **Factos 16 a 17:** Certidão eletrónica das 14 peças Citius e relatório de auditoria forense do cofre.

NOTA CONCLUSIVA E PEDIDOS PROCESSUAIS

A factualidade provada impõe a procedência integral da ação, declarando-se o Autor legítimo proprietário dos bens discriminados e condenando-se solidariamente as Rés:

1. À **restituição imediata e integral** de todos os bens móveis e equipamentos informáticos ao Autor, sob cominação de sanção pecuniária compulsória diária (Art. 829.º-A do CC).

2. Ao **pagamento de indemnização civil** no montante de **125.000,00 EUR**, acrescida de juros de mora legais vincendos até integral e efetivo pagamento, pela privação ilegítima do uso (Arts. 483.º, 562.º e 1311.º do CC).